

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                            |       |
|--------------------------|----------------------------|-------|
| คำสั่งคำร้องที่ 748/2531 | พนักงานอัยการ กรมอัยการ    | โจทก์ |
|                          | โจทก์ร่วม                  | โจทก์ |
|                          | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด       | โจทก์ |
|                          | นายสง่า เจริญลาภ           | จำเลย |
|                          | บริษัทธนาคารกสิกรไทย จำกัด | โจทก์ |
|                          | รวม                        |       |

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ร่วมฎีกา ศาลอาญาสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ร่วมเป็นฎีกาข้อเท็จจริง  
ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 220 จึงไม่รับ

โจทก์ร่วมเห็นว่า ฎีกาโจทก์ร่วมเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการรับฟังพยาน  
ตามกฎหมายลักษณะพยาน โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ร่วมไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา  
264,265,268,341,342,80,83,91 ฯลฯ

ระหว่างพิจารณาผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ร่วมฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 133)

โจทก์ร่วมจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 135)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ร่วมที่ว่า คำรับสารภาพของจำเลยต่อคณะกรรมการสอบสวนของโจทก์ร่วม ตลอดจนเหตุพิรุณของจำเลยและพยานแวดล้อมของโจทก์ร่วม รับฟังมาลงโทษจำเลยได้ ล้วนเป็นฎีกาในเรื่องดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้วยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ร่วมที่ว่า คำรับสารภาพของจำเลยต่อคณะกรรมการสอบสวนของโจทก์ร่วม ตลอดจนเหตุพิรุณของจำเลยและพยานแวดล้อมของโจทก์ร่วม รับฟังมาลงโทษจำเลยได้ ล้วนเป็นฎีกาในเรื่องดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน จึงเป็นฎีกาโต้เถียงข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ร่วมชอบแล้วยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ